



LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
UNIVERSITAS SEMARANG



Buku Pedoman HAKI

Hak Kekayaan Intelektual
UNIVERSITAS SEMARANG
2025

**PANDUAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**PUBLIKASI DAN HAKI
LPPM UNIVERSITAS SEMARANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Buku Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Semarang (USM)** ini. Buku pedoman ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Semarang dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan karya intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing institusi, mendorong inovasi, serta melahirkan karya-karya ilmiah dan kreativitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penyusunan pedoman ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur pendaftaran HKI, tata kelola, pemanfaatan, serta kebijakan internal USM terkait perlindungan kekayaan intelektual.

Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi panduan praktis yang memudahkan dosen, peneliti, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan USM dalam melaksanakan proses pengajuan HKI secara benar, cepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Semoga hadirnya pedoman ini dapat mendorong peningkatan jumlah pendaftaran HKI dan inovasi yang lahir dari Universitas Semarang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Buku Pedoman HKI Universitas Semarang ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan USM sebagai kampus inovatif dan berdaya saing.

Semarang, 10 Agustus 2025

Ketua LPPM USM

Prof. Dr. Ir, Mudjiastuti Handajani, M.t

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk. Adanya tuntutan dunia pasar global tersebut, maka Universitas Semarang (USM) telah mempersiapkan dan mengarahkan hasil inovasi dan invensi harus mendapatkan perlindungan KI.

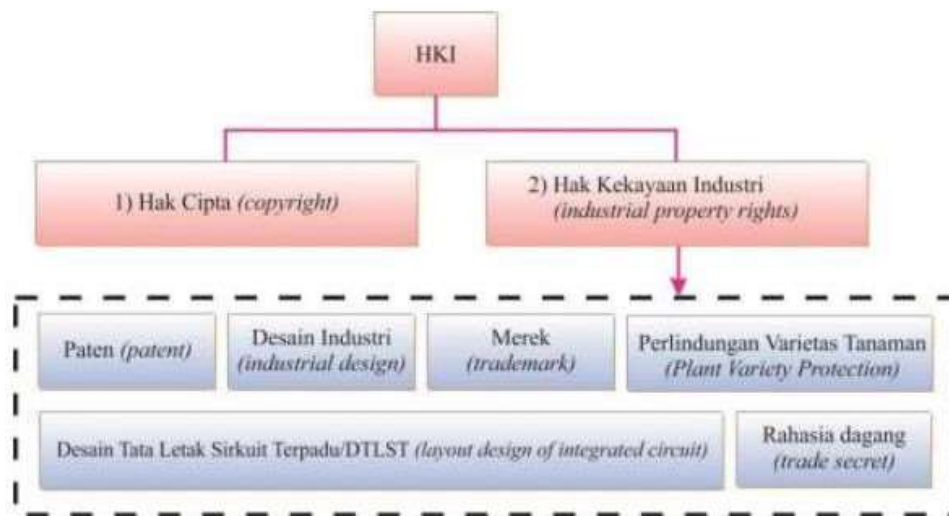
Dalam perjalanannya kekayaan intelektual untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Universitas Semarang

Berdasarkan hasil evaluasi internal, menunjukan bahwa hasil penelitian yang didanai oleh internal maupun eksternal USM yang bermuara pada HaKI sudah banyak dilakukan oleh dosen, tetapi luarannya yang berbentuk HaKI belum didaftarkan pada sentra HaKi di kemenkumham. Hal ini terkait dengan pemahaman dosen bahwa pemahaman luaran sebuah penelitian masih berupa publikasi pada jurnal atau pada conference sedangkan luaran berupa Haki belum menarik bagi kalangan akademisi di USM.

Dalam rangka mendukung peningkatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Semarang, maka ditetapkan pengelolaan HKI di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Semarang

PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Menurut Kementrian Hukum dan HAM, Haki adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum bahwa HAKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreatifitas intelektual. HaKI secara garis besar dibedakan menjadi dua bagian yaitu 1) hak cipta dan 2) hak kekayaan industri seperti (paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang).



Gambar 1. Jenis-jenis kekayaan intelektual

Adapun persyaratan untuk mengajukan Haki adalah sebagai berikut.

A. Hak cipta (copyright)

Persyaratan Permohonan Hak Cipta

1. Foto copy KTP pencipta yang masih berlaku.
2. Foto copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku.
3. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
4. Contoh ciptaan.
5. Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan.
6. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
7. Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama kali
8. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

Persyaratan Permohonan Paten

- a. Foto copy KTP inventor yang masih berlaku.
- b. Foto copy KTP calon pemegang paten yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan)
- e. Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul penemuan, latar belakang penemuan, uraian lengkap penemuan, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
- f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

Persyaratan Permohonan Merk

- a. Foto copy KTP pembuat merek yang masih berlaku.
- b. Foto copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- d. Contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x 6 cm (jika bentuknya persegi panjang, *full color*).
- e. Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek.
- f. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- g. Memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek
- h. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

BAB II

HAK CIPTA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum HAKI

Perlindungan HKI akan memberikan hak sepenuhnya kepada seseorang atau kelompok orang untuk mengambil manfaat dan keuntungan atas investasi yang telah dilakukannya dan mencegah orang lain mengambil keuntungan atas kerja keras yang telah dilakukannya. Untuk itu, gunakan strategi perlindungan yang tepat untuk kekayaan intelektual (KI) yang telah Anda hasilkan.

Perlindungan HKI merupakan sesuatu hal yang tidak mahal jika strategi perlindungan Anda benar. Perlindungan terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hak Cipta secara otomatis terlindungi sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengertian dan Dasar Umum Hak Cipta Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama- sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

2. Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam

lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.

3. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

4. Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya penciptayang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

5. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

6. Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014.

B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
3. Tidak memerlukan pendaftaran

Syarat Hak Cipta

1. Fiksasi atau diwujudkan dalam format yang nyata.
2. Orisinil atau karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas Minimal atau tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

IDE VS EKSPRESI:

1. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskpresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya.
2. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis.
3. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskpresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain.
4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

C. Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta

Objek/Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta syarat lampiran ciptaan ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 1. Jenis Ciptaan

No	Jenis	Sub Jenis	
A	Karya Tulis	1) Atlas	26) Komik
		2) Biografi	27) Laporan Penelitian
		3) Booklet	28) Majalah
		4) Buku	29) Makalah
		5) Buku Mewarnai	30) Modul
		6) Buku Panduan Petunjuk	31) Naskah Drama/Pertunjukan
		7) Buku Pelajaran	32) Naskah Film
		8) Buku Saku	33) Naskah Karya Siaran
		9) Bunga Rampai	34) Naskah Karya Sinematografi
		10) Catatan Harian/Jurnal/Diary	35) Novel
		11) Cerita Bergambar	36) Perwajahan Karya Tulis
		12) Diktat	37) Proposal Penelitian
		13) Dongeng	38) Puisi
		14) E-Book	39) Resensi
		15) Ensiklopedia	40) Resume/Ringkasan
		16) Jurnal Kamus	41) Saduran
		17) Karya Ilmiah	42) Sinopsis
		18) Karya Tulis	43) Tafsir
		19) Karya Tulis (Artikel)	44) Terjemahan
		20) Karya Tulis (Desrtasi)	
		21) Karya Tulis (Skripsi)	
		22) Karya Tulis (Tesis)	
		23) Karya Tulis Lainnya	
		24) Komik	
		25) Kitab Suci	
B	Karya Seni	1) Alat Peraga	18) Peta
		2) Arsitektur	19) Poster
		3) Baliho	20) Seni Gambar
		4) Banner	21) Seni Ilustrasi
		5) Brosur	22) Seni Logo
		6) Diorama	23) Seni Lukis
		7) Flyer	24) Seni Motif
		8) Kaligrafi	25) Seni Motif Lainnya
		9) Karya Seni Batik	26) Seni Pahat
		10) Karya Seni Rupa	27) Seni Patung
		11) Kolase	28) Seni Rupa
		12) Leaflet	29) Seni Songket
		13) Motif Sasirangan	30) Seni Terapan
		14) Motif Tapis	31) Seni Umum

	15) Motif Tenun Ikat	32) Senjata Tradisional
	16) Motif Ulos	33) Sketsa
	17) Pamflet	34) Spanduk
		35) Ukiran

No	Jenis	Sub Jenis	
C	Komposisi Musik	1) Aransemen	13) Musik Jazz
		2) Karya Rekaman Suara/Bunyi	14) Musik Karawitan
		3) Lagu	15) Musik Klasik
		4) Musik	16) Musik Latin
		5) Musik Blues	17) Musik Metal
		6) Musik Country	18) Musik Pop
		7) Musik Dangdut	19) Musik Rhytem dan Blues
		8) Musik dengan teks	20) Musik Rock
		9) Musik Gospel	21) Musik Ska, Raggae, Dub
		10) Musik Elektronik	22) Musik Tanpa Teks
		11) Musik Funk	23) Musik Tradisional
		12) Musik Hip hop, Rap, Rapcore	
D	Karya Audio Visual	1) Film	8) Karya Siaran Media Radio
		2) Film Cerita	9) Karya Siaran Media Televisi
		3) Film Dokumenter	10) Karya Siaran Video
		4) Film Iklan	11) Karya Sinematografi
		5) Film Kartun	12) Reportase
		6) Karya Rekaman	13) Sinematografi
		7) Karya Siaran	
E	Karya Fotografi	1) Fotografi	
		2) Potret	
F	Karya Drama dan Koreografi	1) Drama/Pertunjukan	10) Pentas Musik
		2) Drama Musikal	11) Pewayangan
		3) Ketoprak	12) Seni Akrobat
		4) Komedi Lawak	13) Seni pewayangan
		5) Koreografi	14) Seni Akrobat
		6) Lenong	15) Seni Pertunjukan
		7) Ludruk	16) Sirkus
		8) Opera	17) Sulap
		9) Pantomim	18) Tari/Sendratari
G	Karya Rekaman	1) Ceramah	
		2) Khutbah	

		3) Kuliah
		4) Pidato
H	Karya Lainnya	1) Basis Data
		2) Kompilasi Ciptaan/Data
		3) Permainan Video
		4) Program Komputer

Tabel.2. Syarat Lampiran Ciptaan

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk	Kapasitas Unduh
Buku	e-book	pdf	s.d. 5 MB
Program Komputer	Cover, program, dan manual penggunaan program	pdf	s.d. 5 MB
Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;	Suara/e-book	mp4/pdf	s.d. 5 MB
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;	Foto	jpg	s.d. 1 MB
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;	Suara/tulisan	mp4/pdf	s.d. 5 MB
Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;	Foto/gambar	jpg	s.d. 1 MB
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf	s.d. 1 MB
Peta	Foto/Gambar/program	jpg/pdf	s.d. 5 MB
Seni batik	Foto/Gambar	jpg	s.d. 1 MB
Fotografi	Foto/Gambar	jpg	s.d. 1 MB
Sinematografi	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.	Dokumen	pdf	s.d. 5 MB
Database	Meta data, kompilasi ciptaan	pdf	s.d. 5 MB
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh Produser rekaman	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB

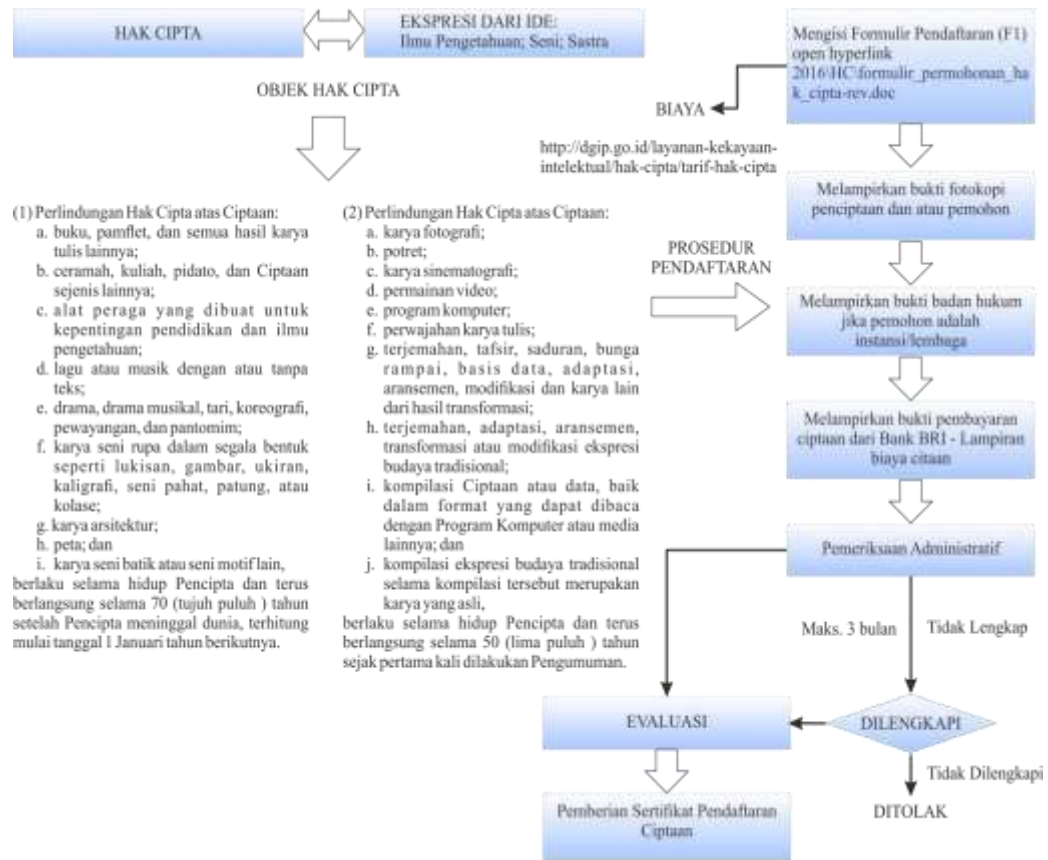
Sumber: e-hakcipta.dgip.go.id

E. Prosedur Permohonan Perlindungan HAKI

Prosedur dalam permohonan perlindungan HKI ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah:

1. Peneliti yang akan mendaftarkan HKI bisa konsultasi terlebih dahulu kepada LPPM terkait dengan hasil penelitian yang akan di daftarkan.
2. LPPM mendata peneliti yang akan mendaftarkan hasil penelitiannya dan memberikan arahan kepada peneliti mengenai tata cara pengajuan HKI (online) sesuai dengan ketentuan DIRJEN HKI.
3. Peneliti melakukan proses pengisian formulir pendaftaran HKI sesuai dengan ketentuan DIRJEN HKI, dan menyerahkan ke Pusat Publikasi dan HaKI, adapun formulir yang harus diisi sebagai berikut :
 - a) Surat pengalihan hak cipta
 - b) Surat pernyataan hak cipta
 - c) Surat rekomendasi
 - d) Deskripsi singkat produk ciptaan
 - e) Menyantumkan tanggal dan tempat pertama kali produk tersebut di publikasikan
4. Pusat Publikasi dan HaKI mendaftarkan hasil penelitian atau pengabmas melalui <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>
5. Setelah pengajuan di setuju dan mendapatkan sertifikat HKI, Pusat Publikasi dan HaKI melaporkan melaporkan kepada LPPM dan pencipta dengan mengirimkan bukti copy sertifikat HKI.
6. LPPM mengarsipkan dokumen-dokumen HKI yang sudah dilaporkan.

Gambar 1. Produr pengajuan HAKI Online



BAB III PATEN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

B. Invention vs Discovery

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

C. Discovery

Penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada/dikenal sebelumnya secara alami.

D. Objek Perlindungan Paten

Cakupan atau batasan perlindungan paten adalah Invensi yang Terkait dengan Teknologi atau solusi teknologi.

E. Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

F. Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

G. Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak – hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.

H. Peraturan Perundang-undangan tentang Paten

UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan tau dikenal.
2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
3. Objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.
4. PNS/ASN bisa sebagai pemegang paten (co-pemohon).
5. Dimungkinkan untuk pemeriksaan di luar pemeriksaan karir (pemeriksa ad hoc) dalam membantu pemeriksaan substantif.
6. Mekanisme pemeriksaan post grant.
7. Percepatan pemeriksaan substantif.

I. Aspek Terkait Paten (lisensi, pelaksanaan paten oleh pemerintah) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

J. Lisensi wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.

1. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;

2. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;

3. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila: Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:

a. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;

b. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;

c. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan

d. DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

K. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Dalam kondisi darurat misalnya perang, bencana alam, wabah penyakit yang luar tergolong kejadian luar biasa pemerintah dapat menggunakan paten tertentu yang mampu mengatasi kondisi darurat tersebut tanpa harus bernegosiasi untuk menentukan besaran royalti terlebih dahulu. Negosiasi antara pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan paten tersebut.

L. Cakupan Paten Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas

1. Baru (Novelty) syarat mutlak

Pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau the state of art).

2. Langkah Inventif (Inventive Step)

Invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan).

3. Dapat diterapkan dalam IndUSMRI (*IndUSMrial Applicable*)

Invensi dapat diterapkan dalam indUSMRI sesuai dengan uraian dalam permohonan.

M. Jenis Paten Paten Sederhana

1. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUSMRIAL APPLICABLE
2. Satu klaim mandiri untuk satu Invensi
3. 10 tahun

Paten (Biasa)

a. Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.

- b. 20 Tahun

Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Prinsip dalam UU Paten

Perlindungan harus dimohonkan

1. Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. First to file

Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar bukan pihak yang pertama kali menemukan.

3. Teritorial

Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar.

4. Kebaruan bersifat Universal

Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen dokumen pembanding seluruh dunia.

N. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

O. Prosedur Permohonan Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu

1. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.

2. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.

3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.

4. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.
5. Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap (Lampiran 2).
6. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap.

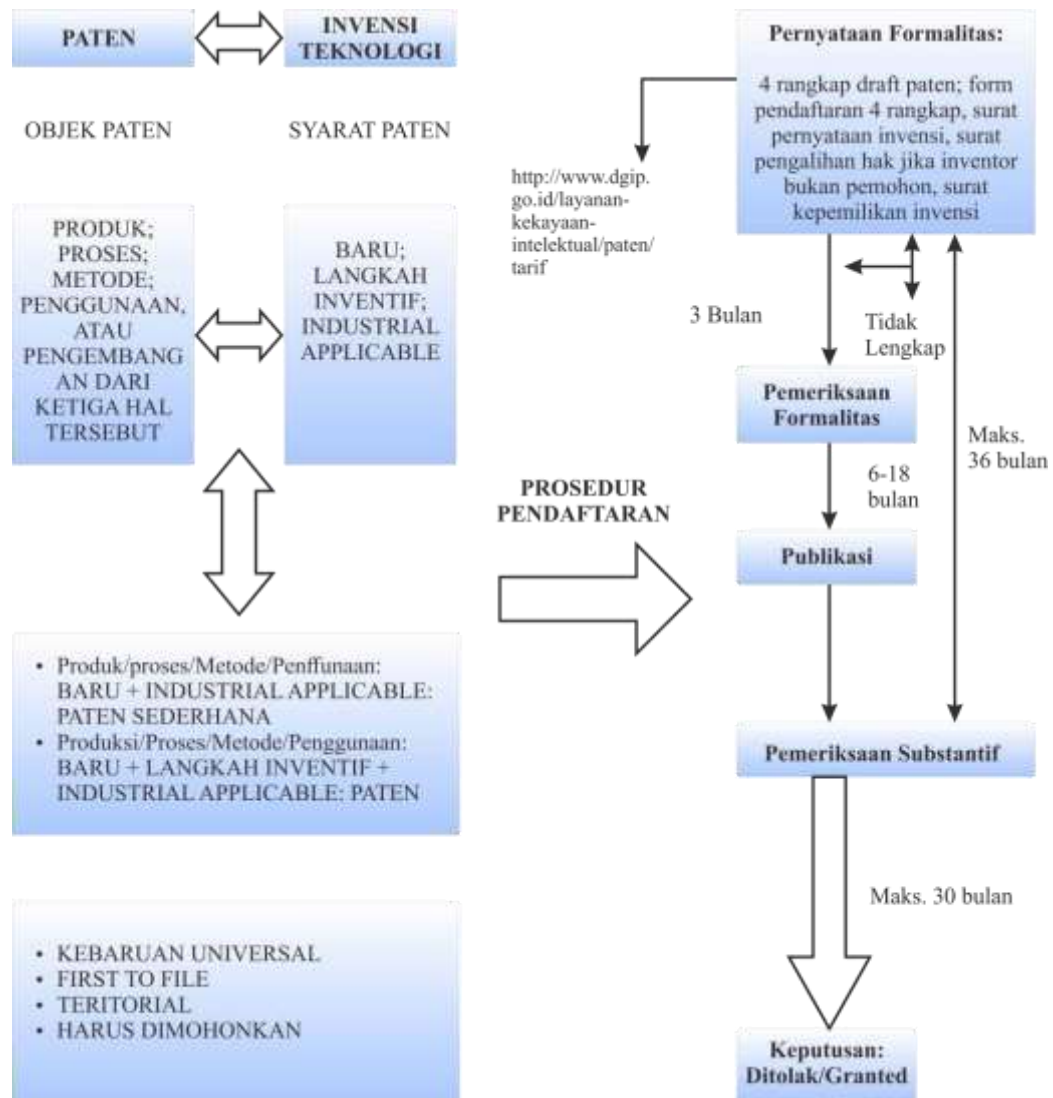
P. Tata Cara Penulisan Dokumen Paten Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

1. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
2. Klaim
3. Abstrak
4. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

Ringkasan dan Prosedur Permohonan Paten



Gambar 3. Ringkasan dan prosedur permohonan paten

BAB IV

MEREK

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Merek adalah suatu tanda yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

A. Karakteristik Merek

1. Perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang.
2. Tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan
3. Tidak melanggar kesusilaan
4. Tidak menggunakan kata yang generik
5. Perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang

B. Fungsi Merek

1. Sebagai daya pembeda dengan produk lain.
2. Sebagai jaminan mutu produk
3. Sarana promosi untuk dikenal masyarakat
4. Menunjukkan asal-usul barang

C. Fungsi Pendaftaran Merek

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Pemohon

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan yaitu: 1).

Orang/Perorangan 2). Perkumpulan 3). Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan).

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada DJHKI dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut selanjutnya berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga.

Pengalihan Merek

Merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara: 1). Pewarisan; 2). Wasiat;

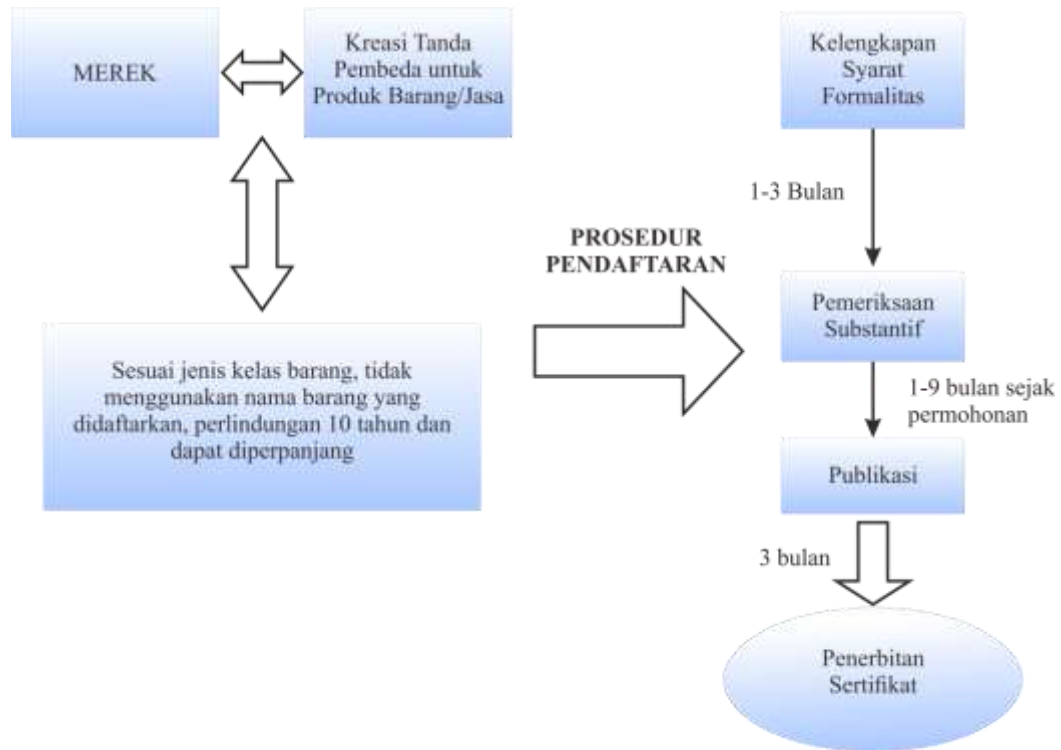
3). Hibah; 4). Perjanjian; 5). Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Cakupan Penolakan Permohonan Merek

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

E. Prosedur Permohonan Merek

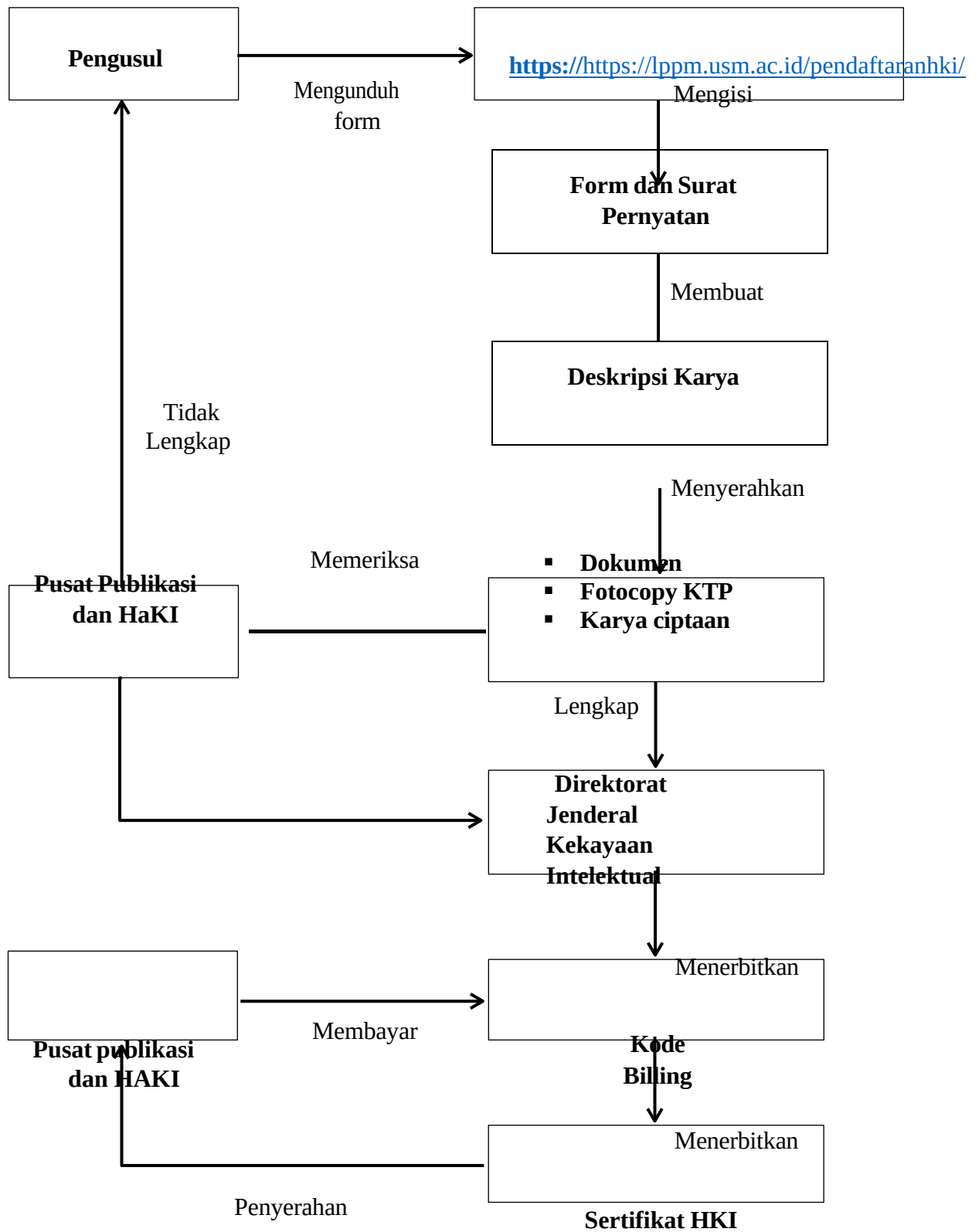


Gambar 6. Prosedur Permohonan Merek

PROSEDUR PENGAJUAN HKI DI UNIVERSITAS SEMARANG

Pengajuan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi civitas akademika di UNIVERSITAS SEMARANG dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengusul mengunduh form pengajuan HKI dan surat pernyataan di web <https://www.aisyahuniversity.ac.id/>
2. Pengusul mengisi form pengajuan HKI dan surat pernyataan
3. Pengusul membuat deskripsi karya
4. Pengusul menyertakan *softcopy* KTP pemohon dan hasil karya ciptaan
5. Pengusul menyerahkan semua dokumen dan persyaratan kepada Pusat Publikasi dan HaKI LPPM Universitas Semarang
6. Pusat Publikasi dan HaKI LPPM Universitas Semarang memeriksa kelengkapan berkas pengajuan HKI
7. Setelah berkas dinyatakan lengkap Pusat Publikasi dan HaKI LPPM Universitas Semarang mengajukan permohonan HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
8. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengirimkan kode *billing* pembayaran, kemudian Pusat Publikasi dan HaKI akan melakukan pembayaran sesuai instruksi dalam kode *billing*.
9. Pusat Publikasi dan HaKI menunggu penerbitan sertifikat HKI
10. Pusat Publikasi dan HaKI menginformasikan kepada pengusul bahwa sertifikat HKI sudah terbit.



**Alur Pengajuan HKI
Di Universitas Semarang**

